

1500786-33.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 07 de abril de 2021, por volta das 09h50, na Rua Manoel Rodrigues de Almeida nº 110, o Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 36 invólucros plásticos e 24 microtubos plásticos, tipo "eppendorf", com cocaína, com peso líquido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500786-33.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500786-33.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094383/2021 - 02º D.P. SUZANO, 17197498 - 02º D.P. SUZANO, 463/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2094383 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Danillo Neves da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Igor Danillo Neves da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 07 de abril de 2021, por volta das 09h50, na Rua Manoel Rodrigues de Almeida nº 110, o Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 36 invólucros plásticos e 24 microtubos plásticos, tipo "eppendorf", com cocaína, com peso líquido de 32,50g, 32 invólucros plásticos com Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 64,68 g, e 20 invólucros plásticos com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido de 6,59g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 29/32.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 58/61.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 107/109.

Laudo de exame pericial de local às fls. 125/128.

Regularmente citado e notificado (fl. 142), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 149/151.

A denúncia foi recebida às fls. 153/154, em 22 de outubro de 2021.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Adriane Geralda Santos e Luís Fernando Ferreira, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 183/186 e 190/197, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

07/10, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 18, laudos prévios e definitivos da droga de fls. 29/32 e fls. 107/109, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Adriane Geralda Santos, policial militar, narrou que estava de patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe quando receberam, via COPOM, informação de crime de tráfico de drogas em localidade próxima. Por meio do rádio, informaram também as roupas que o suspeito usava. Por esse motivo, dirigiram-se ao local dos fatos, onde avistaram o Réu e um segundo indivíduo. Ambos estavam na rua e saíram quando avistaram os agentes públicos. O acusado tinha uma bicicleta, mas não subiu nessa. Apenas passou a caminhar, subindo a rua, calmamente. Diante da atitude dos suspeitos e da semelhança das características de vestimenta usada pelo Réu, os policiais deram a volta no quarteirão para poder alcançá-lo e abordá-lo mais à frente – o que foi realizado. O companheiro de equipe da declarante revistou a mochila que o Réu trazia nas costas. Encontrou dinheiro, entorpecentes e objetos de pintura. O acusado disse que não sabia o que as drogas estavam fazendo ali. Questionada sobre as características que teriam sido repassadas acerca do suspeito, a declarante disse que foram informados sobre as cores de sua roupa e que o acusado usava a exata vestimenta relatada pela denúncia anônima. Não se recorda de haver petrechos para uso de drogas na posse do Réu. Havia bastante moedas e dinheiro trocado, mas não se lembra das notas exatamente.

No mesmo sentido, a testemunha Luís Fernando Ferreira, policial militar, relatou que estava em patrulhamento de rotina com a sua companheira de equipe quando receberam informação, via COPOM, de indivíduo praticando tráfico em local próximo. Ao chegarem à localidade, avistaram dois indivíduos, que, ato contínuo, saíram do local. Mais a frente, conseguiram deter o Réu, encontrando drogas no interior de sua mochila. O acusado tinha as mesmas características passadas, que eram relativas à cor de sua roupa. Não se recorda especificamente as características. Quando chegaram na rua, o Réu estava com um segundo indivíduo, mas só conseguiram abordar um, depois que eles saíram andando. Os policiais fizeram a volta com a viatura e detiveram o Réu na rua, mais para cima. Havia roupa suja de tinta na mochila e também uma pochete, que é onde estavam os entorpecentes. Não havia petrechos com o Réu para uso de entorpecentes. As notas de dinheiro eram picadas, em valores trocados.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e

"Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais militares abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que receberam informação anônima sobre a prática de tráfico na localidade em que o acusado se encontrava, sendo que utilizava a exata vestimenta noticiada pela denúncia apócrifa -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que as testemunhas e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados. Sendo assim, não haveria motivos para que fosse realizada criminalização infundada.

Ademais, os policiais militares, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Por outro lado, conquanto o acusado tenha afirmado que as referidas drogas não eram suas, trazendo consigo apenas R\$ 20,00 (vinte) ou R\$ 10,00 (dez reais), tal versão se demonstrou totalmente dissociada do restante do conjunto probatório - bem como da realidade fática -, sendo incapaz de infirmar as declarações das testemunhas, senão vejamos.

Em interrogatório judicial, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Relatou que, no dia dos fatos, saiu cedo para trabalhar, em um comércio. Estava subindo uma rua em que havia alguns rapazes, mas não os conhecia. Ao final dessa via pública, havia uma viatura policial parada, que o abordou. A sua mochila estava na garupa da sua bicicleta. A policial desceu a rua ao passo que o policial o abordou. Ficou de costas para os agentes públicos. Somente quando virou de frente para eles é que viu que eles encontraram uma pochete com drogas. Eles afirmaram que estava dentro da mochila. O declarante não sabe de onde surgiram as drogas. Dentro da sua mochila, somente havia roupas de pintura que usava para trabalhar. Não tinha dinheiro na mochila. A sua carteira estava com ele e havia somente R\$ 20,00 ou R\$ 10,00. Não conhecia os policiais, nunca os viu antes.

Em que pesem as alegações do acusado, não é crível que os agentes públicos o teriam imputado crime à revelia da lei e sem justificativa concreta, e, ainda, que, teriam inventado a existência de informação anônima que apontava as suas exatas vestimentas como sendo a do autor do delito de tráfico.

Ademais, o Réu relatou que apenas trazia consigo cerca de R\$ 10,00 (dez reais) a R\$

20,00 (vinte reais), mas foram apreendidos, em delegacia, R\$ 73,60 (setenta e três reais e sessenta centavos) (fl. 19), o que demonstra que as suas declarações não são sequer verossimilhantes, pois não faria sentido que os servidores públicos colocassem em sua posse dinheiro proveniente de economias próprias.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição de fl. 18, em mais de cem unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, além de não terem sido encontrados na posse do Réu petrechos utilizados para o consumo dos entorpecentes.

Além disso, a dinâmica dos fatos – informação anônima que apontava o acusado como vendedor de drogas no local e a tentativa desse de sair da rua logo após avistar os policiais – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), uma vez que restou comprovada que a quantidade de drogas encontrada em sua mochila estava em sua posse direta.

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação do acusado neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, em razão dos múltiplos maus antecedentes apresentados pelo Réu – porquanto reincidente em mais de um delito, o que permite a utilização das demais condenações transitadas em julgado para avaliar os antecedentes (processos nº 0065069-82.2007.8.26.0050, 0092276-87.2005.8.26.0224, 0001679-70.2011.8.26.0480 – certidão de fls. 58/61) –, realizo o aumento da pena-base em 1/5, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Destaco que a quantidade da droga (155,3g brutos – fl. 30) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (certidão de fls. 51/58 – processo nº 0001030-28.2013.8.26.0483), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Assim, elevo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a primariedade e os bons antecedentes (fls. 58/61).

Com relação à causa de aumento contida no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, verifico que a prática da traficância ocorria a cerca de 30 (trinta) metros de escola estadual (consoante laudo de local de fls. 125/128), entretanto, o flagrante ocorreu durante a pandemia causada pela propagação do vírus Sars-Cov-2 (Covid-019), em abril de 2021, não havendo provas nos autos que permitam inferir que, de fato, nesta época do ano, havia aulas na instituição de ensino em questão. Consoante se depreende de notícias jornalísticas veiculadas, as aulas totalmente presenciais retornaram somente no mês de agosto de 2021 e, nos meses anteriores, havia atividades espaçadas, de acordo com a capacidade de distanciamento de cada instituição de ensino, o que não permite a conclusão de que havia, de fato, risco efetivo aos alunos da escola estadual na data do crime.

No mais, os policiais militares ouvidos em juízo não relataram se havia alunos no estabelecimento de ensino no dia e horário dos fatos.

Dessa forma, ante a falta de certeza sobre a efetiva violação à integridade e à incolumidade dos alunos de escola estadual próxima ao local do crime, aplica-se, à espécie, o princípio in dubio pro reo, não podendo incidir a majorante prevista no art. 40, inciso III, Código Penal.

Assim, fixo a pena definitiva 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-

multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar Igor Danilo Neves da Silva como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de 73,60 (setenta e três reais e sessenta centavos) em notas trocadas, praticando o delito de tráfico, inevitável concluir que a quantia foi auferida em decorrência da venda dos entorpecentes, inexistindo nos autos justificativa diversa para a sua posse. Logo, determino o perdimento do valor apreendido, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de pena fixada em quantidade superior a quatro anos e de acusado reincidente com múltiplos antecedentes.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA